

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3/2532

นาย ชัยยศ แสงศิวะฤกษ์

โจทก์

นาย เกรียงศักดิ์ อินทวิชัย

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 183

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยผิดสัญญาเล่นแชร์ส่งค่าแชร์ให้โจทก์ไม่ครบ จำเลยให้การว่าได้ส่งค่าแชร์ให้โจทก์ครบถ้วนแล้วประเด็นแห่งคดีคือจำเลยชำระหนี้ตามฟ้องให้โจทก์แล้วหรือไม่การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ไม่ได้นำลูกวงแชร์มาเบิกความสนับสนุนคำเบิกความของโจทก์ในเรื่องที่โจทก์ออกเงินชำระหนี้ค่าแชร์แทนจำเลย ทำให้น้ำหนักพยานของโจทก์น้อยนั้นเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยถึงข้อพิรุธของพยานหลักฐานโจทก์เพื่อชั่งน้ำหนักพยานและเป็นการวินิจฉัยในประเด็นที่ว่าจำเลยชำระหนี้ตามฟ้องให้โจทก์แล้วหรือไม่ คำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ไม่เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จำเลยและบุคคลอื่นรวม 15 คน ตกลงเล่นแชร์กัน ต่อมาเดือนสิงหาคม 2525 จำเลยประมูลแชร์ได้ และได้รับเงิน 61,400 บาท ไปจากโจทก์ โดยหักดอกเบี้ย 8,600 บาทออกจากต้นเงิน 70,000 บาท แล้วจำเลยไม่ยอมส่งเงินแชร์ที่ยังค้างแก่โจทก์ โจทก์จ่ายเงิน 40,000 บาท แทนจำเลยให้แก่ลูกวงแชร์คนอื่น ๆ และเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2525 โจทก์จำเลยและบุคคลภายนอกอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 12 คน จำเลยประมูลแชร์ได้และได้รับเงิน 91,910 บาท ไปจากโจทก์ โดยหัก

ดอกเบี้ยย 18,090 บาท ออกจากต้นเงิน 110,000 บาท แล้วจำเลยไม่ยอมส่งเงินค่า
แชร์ที่ยังคงค้างแก่โจทก์โจทก์จ่ายเงิน 100,000 บาท แทนจำเลยให้แก่ลูกวงแชร์คน
อื่น ๆ ขอบังคับจำเลยให้ชำระเงิน 140,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์ครบถ้วน จำเลย
ให้การว่า จำเลยเคยเล่นแชร์ตามฟ้องกับโจทก์จริง แต่จำเลยส่งค่าแชร์ให้โจทก์จน
ครบถ้วน ไม่เคยผิดนัดขอให้พิพากษายกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์
โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า ก่อนพิพาทโจทก์จำเลยต่าง
เคยเล่นแชร์กันหลายครั้ง เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2525 โจทก์จำเลยและบุคคลอื่นรวม
15 คน โดยโจทก์เป็นนายวงแชร์ ตกลงเล่นแชร์กันมูลค่าหุ้นละ 5,000 บาท ประมูล
ในวันที่ 15 ของทุกเดือน เดือนสิงหาคม 2525 จำเลยประมูลแชร์ได้ 70,000 บาท เมื่อ
หักดอกเบี้ยจำนวน 8,600 บาทแล้ว จำเลยคงได้รับเงิน 61,400 บาท และเมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม 2525 โจทก์จำเลยและบุคคลอื่นรวม 12 คนตกลงเล่นแชร์กันโดยโจทก์
เป็นนายวงแชร์ มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท ประมูลในวันที่ 1 ของเดือน เดือน
กรกฎาคม 2525 จำเลยประมูลแชร์ได้ 110,000 บาท เมื่อหักดอกเบี้ยจำนวน 18,090
บาท แล้วจำเลยคงได้รับเงิน 91,910 บาท การเล่นแชร์ดังกล่าวทุกครั้งต่างไม่เคยทำ
หลักฐานเป็นหนังสือ ทั้งผู้ที่ประมูลได้ และการส่งเงินแต่ละงวดต่างไม่ได้ทำหลักฐาน
เช่นกัน ปกติโจทก์เป็นฝ่ายไปเก็บเงินงวดที่บ้านจำเลยคดีมีปัญหาว่าจำเลยได้ส่งเงิน
งวดครบแล้วหรือไม่ จำเลยซึ่งอ้างว่าส่งเงินแล้วและโจทก์ซึ่งปฏิเสธต่างไม่ได้นำผู้
ร่วมเล่นในวงแชร์วงใดวงหนึ่งมาเป็นพยานยืนยัน คงได้ความจากจำเลยว่าจำเลยได้
ชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดแก่โจทก์หรือแก่คนในครอบครัวของโจทก์ซึ่งมาเก็บที่บ้าน
และนางภาดา อินทวิชัย พี่สาวจำเลยเบิกความเป็นพยานสนับสนุนว่า เมื่อกลาง
พ.ศ. 2525 เคยเห็นโจทก์มาเก็บเงินค่าแชร์ที่บ้านจำเลย 1 ครั้ง ฝ่ายโจทก์ซึ่งอ้างว่า
ได้ออกเงินค่าหุ้นแทนจำเลยทั้งสองวงจำนวนรวม 130,000 บาท ก็ไม่มีหลักฐานใด

แสดงว่าโจทก์ได้ชำระเงินดังกล่าวแทนจำเลยหรือแสดงว่าโจทก์ได้บอกกล่าวจำเลย ก่อนชำระแทนหรือแสดงว่าโจทก์ได้ทวงถามจำเลยภายหลังแต่อย่างใดทั้ง ๆ ที่เป็น เงินจำนวนสูง และเป็นการชำระแทนให้ถึงสองวง ได้ความจากนางสุนีย์ หงส์ทอง นายชูศักดิ์ หงส์ทองพยานโจทก์ว่าโจทก์ย้ายไปจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่กลาง พ.ศ. 2525 โจทก์มอบหมายให้นายชูศักดิ์ทวงถามจำเลยเก็บเงินค่าแชร์ แต่นายชูศักดิ์ไม่ได้ เบิกความให้ชัดเจนว่าได้ไปทวงถามจำเลยอย่างไรและตอบคำถามค้านว่าจำเลยเล่น แชร์ 2 วงกับโจทก์ตั้งแต่เมื่อไรไม่ทราบ คำพยานโจทก์ดังกล่าวไม่น่าเชื่อว่าโจทก์ ชำระเงินค่าวงแชร์จำนวน 130,000 บาท แทนจำเลย ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์จำเลย ต่างร่วมสมัครใจเล่นแชร์โดยไม่มีหลักฐานสัญญา หลักฐานการประมูล และหลักฐาน การชำระวงแชร์ เมื่อต่างยอมรับกันว่าหลังจากจำเลยประมูลเงินแชร์ทั้งสองวงแล้ว มีการชำระค่าวงแชร์จนครบจำนวนเงินซึ่งจำเลยเอาไปและโจทก์อ้างว่าความจริง เงินดังกล่าวเป็นเงินซึ่งโจทก์ชำระแทนจำเลยแต่คำพยานโจทก์ไม่น่าเชื่อถือดังกล่าว จึงเชื่อได้ว่าจำเลยได้ชำระค่าวงแชร์ให้โจทก์ไปแล้ว ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่ได้นำลูกวงแชร์มาเบิกความสนับสนุนคำเบิกความ ของโจทก์ในเรื่องที่ออกเงินชำระหนี้ค่าแชร์แทนจำเลยทำให้น้ำหนักพยานของโจทก์ น้อย เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นนั้นเห็นว่าเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ วินิจฉัยถึงข้อพิรุธของพยานหลักฐานโจทก์เพื่อชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน และ เป็นการวินิจฉัยในประเด็นว่าจำเลยชำระหนี้ตามฟ้องให้โจทก์แล้วหรือไม่ ไม่ใช่นอก ประเด็นดังที่โจทก์ฎีกา"

พิพากษายืน

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ